

Số: 170619.01/QĐ-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy lao động tạm thời của
Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 170414.01/NQ-HĐTV ngày 14/4/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động tạm thời của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017. Thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC 

Đỗ Văn Thuận

NỘI QUY LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 170619.01/QĐ-CT ngày 16/9/2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng)

CHƯƠNG I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, căn cứ

1.1. Nội quy lao động là những quy định của Công ty mà cán bộ nhân viên phải chấp hành khi làm việc tại Công ty.

1.2. Nội quy lao động được xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về lao động, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ ngành liên quan về thi hành pháp luật lao động và căn cứ vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.3. Nội quy lao động nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ việc tuân thủ các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ, xây dựng nề nếp, tác phong làm việc, nâng cao năng suất lao động, phòng ngừa các vi phạm kỷ luật lao động và làm căn cứ để xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty, không phân biệt hình thức và các loại Hợp đồng lao động, được áp dụng kể cả đối với cán bộ nhân viên trong thời gian thử việc, học nghề.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

3.1. Giải thích từ ngữ

- "Công ty": là Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- "Người sử dụng lao động": là Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đại diện bởi Giám đốc Công ty hoặc người được Giám đốc phân cấp/ ủy quyền.

- "Người lao động", "Cán bộ nhân viên": là người làm việc tại Công ty theo Hợp đồng lao động (không phân biệt hình thức, loại Hợp đồng lao động) có hưởng lương, tiền công, bao gồm cả người trong thời gian thử việc và học nghề.

- "Thủ trưởng đơn vị": được hiểu là những người quản lý trực tiếp và gián tiếp, tùy ngữ cảnh có thể là Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách.

- "Đơn vị": Phòng, bộ phận chức năng trong Công ty.

- "Lãnh đạo trực tiếp": là người quản lý, điều hành trực tiếp CBNV, Người lao động theo các quy định về quản lý nhân sự hiện hành hoặc theo phân công của Thủ trưởng đơn vị.

- "Lãnh đạo Công ty": bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc những người được Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên Công ty phân cấp/ ủy quyền.

- "Tái phạm" là việc Người lao động đã bị xử lý kỷ luật, chưa được xóa kỷ luật lao động lại phạm cùng lỗi mà trước đó đã vi phạm.

3.2 Từ viết tắt:

- GD : Giám đốc
- CBNV : Cán bộ nhân viên
- HĐLĐ : Hợp đồng lao động
- HCNS : Hành chính - Nhân sự
- BHXH : Bảo hiểm xã hội
- CNTT : Công nghệ thông tin
- PCCC : Phòng cháy chữa cháy
- ATLĐ : An toàn lao động
- VSLĐ : Vệ sinh lao động

CHƯƠNG II THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1 THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 4. Thời giờ làm việc

Căn cứ hoạt động chuyên môn của từng đơn vị hoặc từng giai đoạn thì ngày, giờ làm việc có thể thay đổi nhưng không trái với quy định của Luật lao động.

4.1. Tại văn phòng Công ty: Thời giờ làm việc là 08 giờ/ngày, 44 giờ/tuần, cụ thể như sau:

- Ngày làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
- Giờ làm việc : Sáng 8h00-12h00; Chiều 13h00-17h00
- Nghỉ giờ trưa : 01 tiếng, từ 12h00-13h00
- Nghỉ tuần : Chiều thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần

Thời giờ làm việc và giờ nghỉ trưa có thể được thay đổi cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và môi trường. Khi có sự thay đổi, CBNV sẽ được thông báo chính thức của Công ty bằng văn bản, email nội bộ và CBNV phải nghiêm chỉnh chấp hành thông báo.

4.2. Tại các Trạm thu phí, các Tổ sản xuất trực tiếp trực thuộc Công ty: thời gian làm việc 08 giờ/ngày, 48 giờ/tuần (6 ngày/tuần).

- Tùy hoạt động, điều kiện sản xuất của các Trạm, Tổ; người có trách nhiệm cao nhất của từng Trạm, Tổ có quyền quy định giờ làm việc riêng của từng bộ phận thuộc đơn vị mình phụ trách để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc, nhưng không được thấp hơn 48 giờ/tuần.

- Làm việc theo ca, kíp: Người lao động làm các công việc đặc thù, có thể được bố trí làm việc theo ca nhưng vẫn đảm bảo giờ làm việc theo quy định.

4.3. Người lao động làm công tác lái xe, khoán gọn làm việc theo nhu cầu công việc, không nhất thiết là 08 giờ trong ngày và được thỏa thuận giữa Người lao động và Người sử dụng lao động.

4.4. Trong giờ làm việc, khi đi công tác hoặc có việc phải ra khỏi cơ quan thì CBNV phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp, Lãnh đạo đơn vị cấp dưới phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị cấp trên, Lãnh đạo cao nhất mỗi đơn vị phải báo cáo Phó Giám đốc phụ trách hoặc Giám đốc; Phó Giám đốc phải báo cáo Giám đốc.

Điều 5. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 6. Thời giờ làm thêm

6.1. Do yêu cầu công việc cần phải làm thêm giờ thì Lãnh đạo Công ty hoặc Thủ trưởng đơn vị có thể yêu cầu CBNV làm thêm giờ hoặc CBNV đăng ký làm thêm giờ và được Công ty chấp thuận.

6.2. Thời giờ làm thêm:

- Số giờ làm thêm của CBNV đảm bảo không quá 4 giờ trong 01 ngày làm việc bình thường, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

- Khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày, không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm (trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định không quá 300 giờ trong một năm).

6.3. Về chế độ làm thêm giờ như sau:

- Do chủ quan (do có việc riêng phải ra ngoài để giải quyết trong giờ hành chính; do chưa tập trung vào công việc được giao, chưa sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả...) nên chưa hoàn thành công việc được giao phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc thì không được tính lương làm thêm giờ.

- Do khách quan và yêu cầu công việc phải làm thêm giờ, CBNV phải thông báo nội dung công việc và được Thủ trưởng đơn vị và Lãnh đạo Công ty chấp thuận trên cơ sở căn cứ theo yêu cầu thực tế của công việc và khối lượng công việc giao cho nhân viên đó. Lương làm thêm giờ được tính theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tiền lương của Công ty.

- Đối với bộ phận gián tiếp, nếu có nhu cầu làm việc ngoài giờ (sau 17h các ngày làm việc trong tuần; hoặc ngày nghỉ hàng tuần, ngày Lễ, tết) các đơn vị lập Phiếu đăng ký làm việc ngoài giờ theo mẫu của Công ty có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, thời gian đăng ký phải trước ít nhất 4 giờ (trừ trường hợp khẩn cấp) và gửi về Phòng HCNS để theo dõi, quản lý và thực hiện chế độ cho CBNV.

- Đối với các bộ phận trực tiếp sản xuất, thời gian làm việc ngoài giờ của CBNV do Trưởng bộ phận bố trí, sắp xếp. Hàng tháng, Trưởng các đơn vị lập danh sách CBNV làm việc ngoài giờ, giải trình nguyên nhân, lý do bố trí cho người lao động làm việc ngoài giờ và gửi về Phòng HCNS để theo dõi, quản lý và thực hiện chế độ cho CBNV.

Điều 7. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Công ty có quyền yêu cầu CBNV làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và CBNV không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

7.1. Thực hiện lệnh động viên, huy động đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

7.2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Mục 2

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 8. Thời giờ nghỉ ngơi

8.1. Người lao động làm việc theo giờ hành chính (8giờ/ngày) được bố trí nghỉ giữa giờ (vào buổi trưa) là 01 giờ.

8.2. Người lao động làm việc theo ca thì được nghỉ ít nhất 08 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Điều 9. Nghỉ hàng tuần

9.1. CBNV làm việc theo giờ hành chính được nghỉ nửa ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần.

9.2. Đối với CBNV làm việc tại các Trạm thu phí, Tổ sản xuất trực tiếp trực thuộc Công ty, mỗi tuần được nghỉ ít nhất 01 ngày trong 01 tuần (24 giờ liên tục). Ngày nghỉ hàng tuần có thể sắp xếp vào ngày chủ nhật hoặc một ngày khác trong tuần và được bố trí theo sự phân công của Lãnh đạo quản lý trực tiếp.

Điều 10. Nghỉ phép hàng năm

10.1. Trong năm dương lịch, CBNV vào làm việc tại Công ty từ đủ 12 tháng thì được nghỉ phép năm là 12 ngày, hưởng nguyên lương cơ bản. CBNV vào làm việc tại Công ty dưới 12 tháng thì số ngày nghỉ phép năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc (mỗi tháng làm việc thì được nghỉ 01 ngày). Lao động thử việc chưa được hưởng các chế độ nghỉ phép năm.

10.2. Số ngày nghỉ phép hàng năm sẽ được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Công ty, cứ 05 năm làm việc liên tục thì được nghỉ thêm 01 ngày, ngày nghỉ thêm này được tính cho năm tiếp theo. CBNV chuyển công tác từ đơn vị khác về Công ty, thời gian công tác tại các đơn vị cũ (tính theo sổ Bảo hiểm xã hội) sẽ được cộng vào thời gian để tính ngày nghỉ phép.

10.3. Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để CBNV sử dụng chế độ nghỉ phép hàng năm, chế độ nghỉ phép năm nào nghỉ năm đó. Nhằm đảm bảo sức khỏe của CBNV, Công ty khuyến khích CBNV nghỉ hết số ngày phép trước khi kết thúc năm dương lịch. Trường hợp vì lý do công việc mà CBNV chưa nghỉ hết số ngày phép trong năm thì có thể chuyển số ngày phép còn lại vào Quý I năm sau, nếu không nghỉ bù thì đến hết ngày 31 tháng 3 (dương lịch) của năm được nghỉ bù, ngày phép chưa nghỉ không còn giá trị.

Mục 3

NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 11. Nghỉ lễ, tết hàng năm

11.1. CBNV được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào những ngày sau:

- Tết dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).
- Tết Âm lịch: 05 ngày (trước Tết, Công ty sẽ thông báo lịch nghỉ).
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).
- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).
- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
- Ngày Quốc khánh: 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch).

11.2. Trường hợp các ngày lễ, tết nêu trên trùng với ngày thứ 7, chủ nhật thì CBNV được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Điều 12. Nghỉ việc riêng có hưởng lương

CBNV được nghỉ việc riêng, vẫn hưởng nguyên lương cơ bản trong những trường hợp sau đây :

Lý do nghỉ	Số ngày được nghỉ
CBNV kết hôn	03 ngày
Con kết hôn	01 ngày
Bố, mẹ đẻ, bố mẹ bên vợ hoặc bên chồng, vợ hoặc chồng, con bị chết	03 ngày

Điều 13. Nghỉ việc riêng không hưởng lương

13.1. Công ty sẽ giải quyết cho CBNV nghỉ việc riêng không hưởng lương khi CBNV đã sử dụng hết số ngày phép năm.

13.2. CBNV được nghỉ không hưởng lương 01 ngày khi ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột chết; bố mẹ tái hôn, anh chị em ruột kết hôn.

13.3. Tùy từng trường hợp cụ thể, cần thiết, Giám đốc Công ty sẽ xem xét (công việc hiện đang đảm nhận, thời gian nghỉ, mức độ cần thiết) trên cơ sở đề nghị của Thủ trưởng đơn vị để giải quyết cho CBNV nghỉ việc riêng không hưởng lương.

13.4. Trường hợp nghỉ đột xuất, CBNV phải báo cáo bằng điện thoại ngay việc vắng mặt của mình cho Lãnh đạo trực tiếp và bổ sung giấy xin nghỉ ngay ngày đi làm kế tiếp.

Điều 14. Nghỉ ốm đau

14.1. Trường hợp bị bệnh, ốm, đau hoặc các rủi ro tai nạn, CBNV sẽ được hưởng chế độ theo quy định của BHXH và hưởng chế độ thăm hỏi, trợ cấp từ Quỹ công đoàn Công ty.

14.2. CBNV khi nghỉ ốm phải cung cấp giấy nghỉ ốm có xác nhận của bác sỹ hoặc nơi điều trị sau khi đi làm trở lại. Giấy nghỉ ốm của bác sỹ phải được cấp bởi các cơ sở y tế có thẩm quyền.

14.3. Số ngày nghỉ ốm đau, mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Bộ luật lao động và Luật BHXH.

Điều 15. Chính sách đối với CBNV

15.1. Công ty không được sử dụng CBNV nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

- a. Mang thai từ tháng thứ 07.
- b. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

15.2. Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về BHXH, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, CBNV nữ không bị xử lý kỷ luật lao động.

15.3. Thời gian nghỉ chế độ sinh con:

- Thời gian CBNV nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con tổng cộng là 06 tháng, thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Trong thời gian nghỉ thai sản, CBNV nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định nếu có nhu cầu, CBNV nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với Công ty. Nghỉ con ốm, nghỉ chế độ sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu thực hiện theo quy định tại Bộ luật lao động và Luật BHXH.

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày kể từ ngày sinh con; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết.

- Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu CBNV có nhu cầu đi làm sớm, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được Công ty đồng ý, CBNV nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

15.4. CBNV nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời giờ làm việc mà vẫn hưởng nguyên lương.

15.5. Các chế độ khác: nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm

- Trong thời kỳ mang thai, CBNV nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần mỗi lần là 01 ngày hưởng nguyên lương cơ bản để đi khám thai theo định kỳ.

- Khi sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 10 ngày nếu thai dưới 01 tháng; 20 ngày nếu thai từ 01 tháng đến dưới 03 tháng tuổi; 40 ngày nếu thai từ 03 tháng đến dưới 06 tháng; 50 ngày nếu thai từ 06 tháng trở lên.

- Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 01 năm được tính theo số ngày chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế tối đa 20 ngày nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

- Lao động nữ thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình được nghỉ 07 ngày (trường hợp này được áp dụng với cả nam giới).

- Thực hiện biện pháp triệt sản: Người lao động (cả nam giới) được nghỉ 15 ngày.

- Đối với trường hợp lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì được hưởng chế độ như sau:

+ Nghỉ 05 ngày làm việc với sinh thường.

+ Nghỉ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.

+ Nghỉ 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày.

15.6. Mức hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Luật BHXH.

Điều 16. Thủ tục xin nghỉ và thẩm quyền cho phép CBNV nghỉ phép

16.1. CBNV có đề nghị nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng có lương, nghỉ việc riêng không lương phải có đơn xin nghỉ (theo mẫu), sau đó gửi Thủ trưởng đơn vị có ý kiến hoặc cấp có thẩm quyền cao hơn (theo quy định).

* Đối với nhân viên khối văn phòng:

Đối tượng	Thời gian xin nghỉ	Báo trước	Cấp phê duyệt cao nhất
Nhân viên	≤ 01 ngày	02 ngày	Thủ trưởng đơn vị
	> 01 ngày	05 ngày	Phó GD phụ trách
	≥ 04 ngày hoặc đang đảm nhận công việc quan trọng, cần thiết	06 ngày	Giám đốc
Phó Trưởng phòng	≤ 01 ngày	02 ngày	Thủ trưởng đơn vị
	> 01 ngày	05 ngày	Phó GD phụ trách
	≥ 03 ngày	06 ngày	Giám đốc
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách	≤ 01 ngày	02 ngày	Phó GD phụ trách
	> 01 ngày	06 ngày	Giám đốc
Phó Giám đốc	≤ 01 ngày	02 ngày	Giám đốc
	> 01 ngày	06 ngày	Giám đốc

(Ghi chú : Thời gian báo trước tính theo ngày làm việc)

* Đối với nhân viên khối trực tiếp sản xuất:

Đối tượng	Thời gian xin nghỉ	Báo trước	Cấp phê duyệt cao nhất
Nhân viên	≤ 01 ngày hoặc ca làm việc	02 ngày	Tổ trưởng/Tổ phó các Tổ sản xuất
	> 01 ngày hoặc ca làm việc	05 ngày	Lãnh đạo Trạm/Thủ trưởng đơn vị
	> 5 ngày hoặc ca làm việc	06 ngày	Phó GD phụ trách

Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ sản xuất	≤ 01 ngày hoặc ca làm việc	02 ngày	Lãnh đạo Trạm/Thủ trưởng đơn vị
	> 01 ngày hoặc ca làm việc	05 ngày	Phó GD phụ trách
	> 5 ngày hoặc ca làm việc	06 ngày	Giám đốc
Lãnh đạo Trạm	≤ 01 ngày	02 ngày	Thủ trưởng đơn vị
	> 01 ngày	03 ngày	Phó GD phụ trách
	> 02 ngày	06 ngày	Giám đốc

(Ghi chú : Thời gian báo trước tính theo ngày làm việc)

16.2. Đơn xin nghỉ và ý kiến phê duyệt phải gửi về phòng Hành chính – Nhân sự để theo dõi chế độ, tính lương. Lãnh đạo trực tiếp của đơn vị phải thực hiện chấm công đúng quy định.

16.3. Thủ trưởng đơn vị phải Thông báo cho CBNV biết là đơn xin nghỉ phép có được chấp thuận hay không, trường hợp không chấp thuận phải giải thích rõ lý do. CBNV chỉ được nghỉ phép khi được thông báo là đơn xin nghỉ phép đã được chấp thuận.

CBNV tự ý nghỉ hoặc nghỉ nhưng đơn xin nghỉ chưa được phê duyệt sẽ được coi là nghỉ không có lý do, không được trả lương những ngày nghỉ đó và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất, bất khả kháng không thể làm đúng thủ tục nghỉ phép thì phải báo cáo, hoặc nhờ người thân báo cho Công ty trong thời gian sớm nhất và phải hợp thức hóa việc nghỉ phép trong vòng 01 ngày kể từ khi đi làm trở lại.

16.4. Lao động thử việc không được hưởng chế độ, chính sách về nghỉ phép. Tuy nhiên, lao động đang thử việc có quyền xin nghỉ dưới hình thức là nghỉ việc riêng không hưởng lương nhưng không quá 03 ngày/tháng (trừ trường hợp bất khả kháng như ốm đau, tai nạn,...thì kéo dài thời gian thử việc bằng thời gian nghỉ điều trị). Cấp phê duyệt cho người lao động nghỉ việc riêng không hưởng lương là Lãnh đạo trực tiếp của người lao động đó. Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương và ý kiến phê duyệt phải gửi về phòng Hành chính – Nhân sự theo quy định.

16.5. Đơn xin nghỉ thai sản phải trình Thủ trưởng đơn vị ít nhất 07 ngày trước ngày dự định xin nghỉ, đồng thời gửi Phòng HCNS theo dõi, giải quyết chế độ. Sau khi sinh con, CBNV thông báo cho Thủ trưởng đơn vị và Phòng HCNS biết ngày sinh của con mình không quá 07 ngày bằng các hình thức có thể được.

16.6. Lương trong những ngày nghỉ:

- Nghỉ chế độ phép năm: CBNV được hưởng lương cơ bản, không được hưởng tiền thưởng năng suất.

- Nghỉ ốm:

Trường hợp	Chế độ nghỉ	Lương
Không lấy giấy chứng nhận của bệnh viện	Tính như nghỉ phép (có đơn khi đi làm)	Hưởng lương cơ bản, không được hưởng thưởng năng suất

Có giấy chứng nhận của bệnh viện	Nghỉ ốm, nghỉ bệnh, nghỉ tai nạn	Hưởng chế độ BHXH
Không lấy giấy chứng nhận của bệnh viện + đã nghỉ hết phép	Nghỉ không lương	Không được hưởng

CHƯƠNG III

LỀ LỐI LÀM VIỆC, TRẬT TỰ TRONG CÔNG TY

Điều 17. Nguyên tắc và lễ lối làm việc

17.1. Thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, chức trách của mình theo HĐLĐ và các quy chế, quy định của Công ty.

17.2. Chấp hành nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên: CBNV phải tuân thủ, chấp hành sự phân công công việc, điều động của cấp trên. Nhân viên từng bộ phận phải phục tùng sự phân công của Lãnh đạo trực tiếp bộ phận đó.

Trường hợp CBNV có các kiến nghị liên quan đến công việc được giao, chỉ được phép trình bày với Lãnh đạo quản lý trực tiếp của đơn vị mình. Nếu thấy sự phân công, điều hành từ Lãnh đạo đơn vị chưa phù hợp hoặc chưa đúng theo kiến nghị của mình thì CBNV vẫn phải chấp hành và sau đó phản ánh lại với cấp quản lý cao hơn và trong trường hợp này CBNV không phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc hoặc những rủi ro (nếu có) do việc chấp hành mệnh lệnh đó. Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và Công ty đối với các quyết định của mình.

17.3. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Công ty và các quy định do Công ty ban hành.

17.4. Làm việc có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu, định hướng chiến lược của Công ty. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

17.5. Ngoài việc nắm vững nhiệm vụ của mình và tính chất, yêu cầu của công việc được giao, phải nắm vững các quy trình, quy định có liên quan.

17.6. Phối hợp tốt với các đồng nghiệp và các đơn vị khác khi giải quyết công việc có liên quan để đạt hiệu quả cao nhất.

17.7. Tham gia đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần các buổi họp, sinh hoạt, đào tạo theo yêu cầu của Công ty, nghỉ hay chậm trễ đều phải xin phép và được phép của người có thẩm quyền.

17.8. Khi thừa hành nhiệm vụ phải có ý thức tôn trọng và bảo vệ uy tín, tài sản của Công ty, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp. Cùng hợp tác giải quyết công việc trên tinh thần vì lợi ích chung của Công ty.

17.9. Tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, tuân thủ chế độ kiểm tra, kiểm soát trong Công ty.

17.10. CBNV có trách nhiệm phải tham gia các tổ chức Đảng, đoàn thể: Công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên và các hoạt động phong trào, tập thể của Công ty.

Điều 18. Những điều CBNV không được làm

18.1. Làm những việc trái pháp luật, trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

18.2. Làm sai các quy chế, quy định do Công ty ban hành.

18.3. Không chấp hành nghiêm túc sự phân công công việc của cấp trên, chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ.

18.4. Không chấp hành đúng các quy định về kỷ cương, kỷ luật, nội quy lao động.

18.5. Tự ý cung cấp thông tin, tài liệu bí mật của Nhà nước và của Công ty hoặc những nội dung công việc chưa được phép công bố.

18.6. Tổ cáo mang tính bịa đặt, viết đơn thư nặc danh, mạo danh; viết, ký tên nhân danh tập thể vào đơn thư tố cáo nhằm mục đích xấu.

18.7. Cục bộ, bè phái, phát ngôn bừa bãi, lăng mạ cấp trên và đồng nghiệp, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.

18.8. Quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà với đơn vị, cá nhân trong quan hệ công tác. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hoặc yêu cầu khách hàng biếu xén, hối lộ.

18.9. Tiêu cực, tham nhũng, bao che những hành vi vi phạm pháp luật; trù dập người dám đấu tranh, phê bình.

18.10. Tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội như: cá độ, đánh bạc, số đề, ma túy,...

18.11. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

CHƯƠNG IV

AN NINH TRẬT TỰ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 19. An ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

19.1. Tuân thủ các quy định phòng chống cháy nổ. CBNV tuyệt đối không đem vào, cất giấu, tàng trữ, sử dụng tại Công ty các vật dụng, khí, chất dễ gây cháy nổ, vật sắc nhọn, chất gây nghiện, vũ khí, văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu tuyên truyền về chính trị, tôn giáo trái phép,....

19.2. Chủ động phòng cháy chữa cháy và bảo quản tốt các trang thiết bị chữa cháy được trang bị tại nơi làm việc, nâng cao ý thức cảnh giác về nguy cơ cháy nổ.

19.3. Học cách sử dụng thiết bị chữa cháy và phản ứng cần thiết khi xảy ra nguy cơ cháy nổ.

19.4. Không hút thuốc lá ở những khu vực cấm hút thuốc, phòng họp và khu vực lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

19.5. Không được tự ý đun nấu, sử dụng bếp điện, gas tại nơi làm việc.

19.6. Trước khi ra về phải xem xét nơi làm việc, tắt các thiết bị có dùng điện của cá nhân. Nếu về cuối cùng thì phải tắt cầu dao điện, tắt đèn, máy lạnh, máy fax, máy photocopy, khóa các cửa ra vào theo quy định của Công ty.

19.7. Phòng HCNS thường xuyên kiểm tra công tác an ninh trật tự, PCCC trong Công ty để đánh giá mức độ an toàn, nguy cơ cháy nổ và có biện pháp phòng ngừa cụ thể.

Điều 20. An toàn lao động

20.1. Tất cả CBNV phải nghiêm túc tuân thủ các quy định, hướng dẫn, quy trình tiêu chuẩn về ATLĐ, VSLĐ.

20.2. Sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng.

20.3. CBNV có quyền từ chối làm việc và thông báo cho Lãnh đạo khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của bản thân hoặc cho những người khác cho đến khi sự cố được khắc phục.

20.4. CBNV bị bệnh thì đề nghị xin nghỉ để đảm bảo an toàn sức khỏe (trừ khi được giao công việc đặc biệt quan trọng phải hoàn thành và sức khỏe còn cho phép làm việc). Trường hợp bị bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe đồng nghiệp thì đề nghị Thủ trưởng đơn vị cho phép nghỉ để điều trị theo chế độ nghỉ bệnh trên.

20.5. Nghiêm cấm người không có trách nhiệm vận hành thiết bị máy móc khi chưa có sự hướng dẫn rõ ràng hoặc chưa được sự chấp thuận của người có thẩm quyền quản lý và điều phối sử dụng máy móc thiết bị.

20.6. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị quá công suất vận hành được hướng dẫn.

Điều 21. Vệ sinh lao động

21.1. Trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh toàn bộ Công ty do nhân viên tạp vụ đảm nhận. Tuy nhiên tất cả CBNV phải có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường công sở, giữ môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan nơi làm việc.

21.2. CBNV được phân công phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị tại nơi làm việc hàng ngày và theo định kỳ.

21.3. Không được ăn uống làm bữa bãi, mất vệ sinh tại nơi làm việc.

21.4. Không khạc, nhổ, xả rác bữa bãi hoặc có những hành vi khác gây mất vệ sinh chung, làm ảnh hưởng đến mỹ quan.

Điều 22. Nghĩa vụ của Công ty về ATLĐ

22.1. Đảm bảo môi trường làm việc và quy trình, quy phạm về ATLĐ, sức khỏe cho CBNV, có các biện pháp an toàn cho CBNV khi làm việc.

22.2. Tổ chức hướng dẫn sử dụng, vận hành trang thiết bị máy móc theo đúng yêu cầu.

22.3. Đảm bảo thực hiện trang bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật về ATLĐ và vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.

22.4. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV.

22.5. Tổ chức huấn luyện đào tạo ATLĐ – VSLĐ hàng năm cho CBNV.

22.6. Tuân thủ quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường làm việc cho CBNV.

CHƯƠNG V

TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ TÀI SẢN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN, BÍ MẬT CÔNG NGHỆ, KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Điều 23. Quy định chung

23.1. CBNV phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin của Công ty theo đúng quy định tại bản Nội quy này và những quy trình, quy định khác được áp dụng trong toàn Công ty.

23.2. Việc vi phạm quy định về bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin sẽ được xem là những vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 24. Quản lý và bảo vệ tài sản Công ty

24.1. Tài sản của Công ty

- Tài sản hữu hình: Những tài sản có thể dùng giác quan nhận thấy được hoặc dùng đơn vị cân đo, đo đếm được như: Trụ sở làm việc, máy móc thiết bị, đất đai, tiền vốn, các trang thiết bị phục vụ làm việc, trang bị phòng hộ cá nhân, hồ sơ tài liệu,...

- Tài sản vô hình: Những thứ không thể dùng giác quan để cảm nhận được và không thể dùng đại lượng để tính nhưng trong quá trình chuyển giao có thể quy ra tiền như: thương hiệu, danh tiếng, tinh thần và văn hóa ứng xử của đội ngũ nhân lực, bí quyết kinh doanh và bí quyết kỹ thuật sáng chế, giải pháp kỹ thuật, kiểu dáng công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa và các thành quả vô hình khác.

24.2. CBNV có trách nhiệm, ý thức giữ gìn, bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty, làm gia tăng giá trị tài sản và bảo vệ tài sản Công ty trước các hành vi trộm cắp, tham ô, hủy hoại, gây hư hỏng tài sản, giảm giá trị sử dụng của tài sản cũng như làm thiệt hại đến thương hiệu, uy tín của Công ty.

24.3. Tài liệu, hồ sơ, dữ liệu do các đơn vị thuộc Công ty quản lý thì Thủ trưởng đơn vị là người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm bảo quản và tổ chức lưu trữ. CBNV không được tự ý lấy hoặc mang tài liệu, hồ sơ, dữ liệu ra khỏi cơ quan nếu không có sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

24.4. CBNV không được tự ý xem tài liệu do người khác quản lý. Không được sao chụp, phát tán tài liệu, hồ sơ của Công ty khi không phục vụ cho công việc.

24.5. CBNV có trách nhiệm thực hiện việc bảo vệ, bảo mật tài liệu lưu trữ của Công ty. Không hủy hoại, thủ tiêu, biến thủ tài liệu lưu trữ.

Điều 25. Bảo mật thông tin, bí mật công nghệ, kinh doanh.

25.1. Thông tin thuộc đối tượng bảo mật của Công ty (sau đây gọi là “Thông tin mật”) được hiểu một, nhiều hoặc tất cả các đối tượng sau đây: Các số liệu tài chính, thống kê kế toán, thông tin về khách hàng, phương án, chiến lược, thống kê các hoạt động kinh doanh của Công ty và các thông tin khác mà Ban Giám đốc Công ty xác định là thuộc diện bảo mật, tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên giấy tờ, sơ đồ, băng từ, đĩa mềm, thông tin trong các file máy tính, qua lời nói và những vật mang tin khác.

25.2. CBNV phải giữ bí mật các quy trình nghiệp vụ và mọi thông tin, số liệu, dữ liệu của Công ty. Nghiêm cấm việc tiết lộ, mua bán, chuyển giao thông tin trái quy định của Công ty.

25.3. CBNV không được cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến tổ chức, kinh doanh, công nghệ của Công ty như: quy tắc, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, số liệu kinh doanh... cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ngoài Công ty khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

25.4. Khi đi ra ngoài cơ quan, CBNV không được bàn tán, không đề lộ thông tin của Công ty dưới mọi hình thức (trừ do yêu cầu công việc).

25.5. Việc cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty ra bên ngoài phải theo quy chế làm việc hoặc phải được sự đồng ý của Giám đốc Công ty.

CHƯƠNG VI

HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 26. Các hình thức xử lý

CBNV thuộc Công ty vi phạm bất cứ các nội quy, quy định, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật dưới đây:

1. Khiển trách
2. Kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng (lương cơ bản); cách chức.
3. Sa thải.

Điều 27. Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động

27.1. Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Khi một CBNV đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

27.2. Không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

27.3. Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn của Công ty, trừ trường hợp vi phạm kỷ luật lao động hình thức khiển trách.

27.4. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của CBNV khi xử lý vi phạm kỷ luật.

27.5. Cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

27.6. Cấm xử lý kỷ luật lao động vì lý do tham gia đình công.

Điều 28. Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp đặc biệt (quy định trong Bộ luật lao động) cũng không quá 12 tháng.

Điều 29. Hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động.

29.1. Khiển trách

- Hình thức khiển trách bằng miệng được áp dụng đối với CBNV phạm lỗi lần đầu, mức độ nhẹ và không thuộc trường hợp áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật khác quy định tại Nội quy lao động này.

- Hình thức khiển trách bằng văn bản được áp dụng trong các trường hợp sau:

a. Bị khiển trách bằng miệng mà tái phạm.

b. Cho người khác sử dụng các thiết bị, dụng cụ của mình mà người đó không am hiểu về quy định, nguyên tắc ATLĐ đối với những thiết bị, dụng cụ đó gây thiệt hại.

c. Sử dụng vật liệu, thiết bị, phương tiện và thời giờ làm việc của Công ty để làm việc riêng, đã được Trưởng bộ phận hoặc Ban Lãnh đạo Công ty nhắc nhở quá 03 lần/tháng.

d. CBNV nghỉ việc 01 ngày trở lên mà không xin phép.

e. Tự ý bỏ việc, rời khỏi nơi làm việc mà không có lý do chính đáng (bao gồm hết thời gian công tác/ nghỉ phép/ nghỉ chế độ... mà không đến Công ty làm việc; tự ý bỏ học đang trong thời gian cử đi học, đào tạo).

f. Do lỗi bản thân (sơ suất, chủ quan) mà không hoàn thành khối lượng, chất lượng hoặc tiến độ được giao gây thiệt hại về tài sản, công việc và uy tín của Công ty.

g. Thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý để người lao động dưới quyền vi phạm kỷ luật lao động.

h. Không kịp thời thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao hoặc khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Ban Lãnh đạo Công ty làm ảnh hưởng đến công việc và uy tín của Công ty.

i. Có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc xâm phạm thân thể đồng nghiệp, cấp quản lý và khách hàng trong quan hệ công việc.

k. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà cho đồng nghiệp hoặc đối tác trong khi giải quyết công việc.

l. Không mặc trang phục, đồng phục bảo hộ lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

m. Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hành tiết kiệm khi sử dụng các trang thiết bị văn phòng, đồ dùng tại nơi làm việc.

n. Không trung thực trong việc khai báo hồ sơ lý lịch.

29.2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng (lương cơ bản); cách chức:

29.2.1 Kéo dài thời gian nâng lương 03 tháng (lương cơ bản):

a. Bị khiển trách bằng văn bản hoặc các văn bản tương đương.

b, Mặc dù nhận được báo cáo của cấp dưới về các vấn đề cấp bách nhưng cấp quản lý vẫn giải quyết chậm trễ các công việc trong khả năng, quyền hạn, trách nhiệm gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến công việc và giảm uy tín của Công ty.

29.2.2 Kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng; cách chức:

a. Bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày bị khiển trách.

b. CBNV đến Công ty trong tình trạng say rượu, bia và gây hậu quả hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín, hoạt động của Công ty.

c. Cố ý khai tăng giá khi mua máy móc, hàng hóa, nguyên vật liệu hoặc các dịch vụ khác ở mức < 500.000 đồng để thanh toán với cơ quan.

d. Có hành vi đe dọa đồng nghiệp.

e. Xâm phạm bất hợp pháp quyền của CBNV khác.

f. Tham gia đánh bạc hoặc xúi giục người khác chơi bạc dưới mọi hình thức trong thời gian làm việc.

g. Có những hành vi gây rối trật tự như đánh lộn, xúi giục người khác đánh lộn hoặc những hành vi thô lỗ khác.

h. Cố ý làm nhục người khác nhằm mục đích trả thù. Thường xuyên kích bác, nói xấu đồng nghiệp gây mất đoàn kết nội bộ.

i. Có hành vi đe dọa, gây cản trở đến người thi hành công vụ trong khi làm các công việc thuộc phạm vi của Hợp đồng lao động.

k. Cố ý né tránh hoặc không chấp hành mệnh lệnh điều hành của Lãnh đạo Công ty, của Lãnh đạo trực tiếp trừ khi mệnh lệnh đó trái với pháp luật, quy định của Công ty.

l. Biết rõ hành vi vi phạm của người khác nhưng không báo cáo gây thiệt hại cho Công ty hoặc cố tình che giấu hành vi sai phạm của người khác để trục lợi cá nhân.

m. Cố tình che giấu hành vi vi phạm của người khác, khi người có trách nhiệm yêu cầu cung cấp thông tin về sai phạm thì cố tình tránh né hoặc xuyên tạc sự thật.

n. CBNV tự ý nghỉ việc từ 03 đến 04 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc từ 10 đến 19 ngày cộng dồn trong một năm (năm dương lịch) mà không có lý do chính đáng và không được phép của Công ty.

29.3. Sa thải:

Sa thải được áp dụng đối với CBNV vi phạm những hành vi sau:

a. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương 06 tháng mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị kỷ luật cách chức mà tái phạm.

b. Cố ý khai tăng giá khi mua máy móc, hàng hóa, nguyên vật liệu hoặc các dịch vụ khác ở mức ≥ 500.000 đồng để thanh toán với cơ quan.

c. Có hành vi trộm cắp, tham ô, nhận hoặc đưa hối lộ dưới mọi hình thức, tiết lộ bí mật gây thiệt hại của Công ty, mức giá trị từ 05 triệu đồng trở lên.

d. CBNV tự ý nghỉ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng và không được phép của Công ty (năm dương lịch).

e. Bị phát hiện sử dụng, tàng trữ, buôn bán các loại chất kích thích, gây nghiện như thuốc lắc, ma túy...

f. Cất giấu hoặc sử dụng vũ khí, chất nổ trái phép.

g. Lợi dụng chức trách được giao để yêu cầu khách hàng, nhà cung cấp làm việc vì mục đích trục lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến lợi ích, uy tín của Công ty.

h. Giả mạo hóa đơn, chứng từ trong mua bán hàng hóa, dịch vụ, trong thanh toán các khoản chi tiêu hoặc có hành vi gian dối trong việc nhập sổ sách, hồ sơ, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

i. Biếm thủ tài sản, tiền bạc của Công ty.

k. Trộm cắp tài sản của đồng nghiệp.

l. Có hành vi nhục mạ, phỉ báng làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của Công ty.

m. Xuyên tạc hoặc tiết lộ bí mật và các loại thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền hoặc nhằm mục đích thu lợi cá nhân, làm giảm uy tín và lợi ích của Công ty.

n. Phá hoại và lạm dụng tài sản, cố ý hủy hoại, thay đổi tài sản, hồ sơ của Công ty, gây thất thoát đến lợi ích của Công ty.

o. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc giả mạo hồ sơ, quá trình làm việc để thi tuyển vào Công ty.

p. Vi phạm pháp luật, bị kết án tù giam.

Ngoài việc kỷ luật, CBNV vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có)

Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị trực tiếp sản xuất, ngoài các vi phạm tại nội quy này, các hành vi vi phạm kỷ luật còn được quy định tại các văn bản khác của Công ty.

Điều 30. Không xử lý kỷ luật lao động đối với CBNV vi phạm trong thời gian sau:

a. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của Công ty.

b. Mắc bệnh về tinh thần hoặc một bệnh làm mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi của mình.

b. Đang bị tạm giữ, tạm giam.

c. Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 126 Bộ luật lao động.

d. Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Điều 31. Tạm đình chỉ công tác đối với CBNV

31.1. Công ty có quyền tạm thời đình chỉ công việc của CBNV trong thời hạn tối đa 15 ngày, trường hợp đặc biệt không quá 90 ngày nếu thấy CBNV vi phạm pháp luật, các quy định của Công ty có yếu tố phức tạp vì nếu để CBNV tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, tìm chứng cứ.

31.2. Trong thời gian tạm đình chỉ, Công ty tạm ứng 50% lương cơ bản cho CBNV. Sau khi điều tra, xác minh nếu nhân viên không có lỗi, Công ty sẽ chi trả đầy

đủ 100% lương cơ bản và phụ cấp (nếu có) cho nhân viên đó. Nếu CBNV có sai phạm, bị kỷ luật lao động thì không phải trả lại số tiền đã tạm ứng.

31.3. Việc tạm đình chỉ công việc phải do Giám đốc quyết định.

31.4. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, CBNV được tiếp tục làm việc.

Điều 32. Điều kiện, hồ sơ kỷ luật và trình tự thủ tục xử lý kỷ luật:

Thực hiện quy định theo Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

Điều 33. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

33.1. Khiển trách:

- Khiển trách bằng miệng: Lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo Công ty có quyền khiển trách bằng miệng đối với CBNV vi phạm.

- Khiển trách bằng văn bản: Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng kỷ luật lao động, cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật cán bộ.

33.2. Kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức hoặc sa thải: Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng kỷ luật lao động, cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật cán bộ.

Cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng kỷ luật lao động, ra quyết định kỷ luật tương ứng với cấp thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ.

Điều 34. Khiếu nại, tố cáo

34.1. CBNV có quyền khiếu nại đối với các hành vi, quyết định của Lãnh đạo Công ty khi có căn cứ, bằng chứng chứng minh những hành vi, quyết định đó là trái pháp luật, trái quy định của Công ty hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân CBNV và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

34.2. Nghiêm cấm các hành vi, động cơ cá nhân trong việc khiếu nại, tố cáo, viết đơn thư sai sự thật nhằm gây mất đoàn kết nội bộ trong Công ty.

34.3. Nội dung, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo trong Công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 35. Quy định về việc xóa kỷ luật hoặc xét giảm kỷ luật

35.1. Người bị khiển trách sau 03 tháng và người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không được coi là tái phạm.

35.2. Người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ và được tập thể đơn vị công nhận, thì được Giám đốc xóa kỷ luật, đồng thời xét giảm thời hạn nâng lương.

Điều 36. Trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại

36.1. CBNV làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của Công ty thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đó thì phải bồi thường,

nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương. Trường hợp khấu trừ vào lương, Công ty không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

36.2. CBNV làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của Công ty hoặc tài sản khác do Công ty giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; nếu có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

36.3. Các quy định khác về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất chưa nêu trong nội quy được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động.

Điều 37. Khiếu nại, tố cáo

37.1. CBNV bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với Công ty, với Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

37.2. Nghiêm cấm các hành vi, động cơ cá nhân trong việc khiếu nại, tố cáo, viết đơn thư sai sự thật nhằm chia rẽ hoặc gây mất đoàn kết nội bộ trong Công ty.

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Tổ chức thi hành

38.1. Nội quy lao động này được phổ biến từng CBNV của Công ty.

38.2. Mọi CBNV của Công ty có trách nhiệm đọc, hiểu và chấp hành Nội quy lao động này ngay sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm việc tại Công ty.

38.3. Các Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm quản lý, theo dõi, chỉ đạo cán bộ thuộc đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trong bản nội quy này.

Điều 39. Sửa đổi bổ sung

39.1. Khi các quy định của pháp luật, Bộ Luật lao động và hoạt động của Công ty có sự thay đổi thì Nội quy lao động này sẽ được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp.

39.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội quy lao động này do Giám đốc quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng HCNS và ý kiến của Công đoàn Công ty.

39.3. Những điều chưa được ghi trong nội quy lao động này khi có phát sinh sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Điều 40. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị và cá nhân có liên quan báo cáo Giám đốc Công ty để xem xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.